Unterzeichneter Asset Purchase Agreement vom 20. Oktober 2026

1. Parteien und Hintergrund

Verkäuferin ist Dr. Helena Aydin ausschließlich in ihrer Eigenschaft als Insolvenzverwalterin über das Vermögen der Kurpfalz Tonwerke GmbH. Käuferin ist die Schwetzinger Resonanz GmbH, vertreten durch ihre Geschäftsführerin Lina Ebert. Der Vertrag nimmt auf das am 1. September 2026 eröffnete Insolvenzverfahren und den seit August geführten Bieterprozess Bezug.

Die Käuferin will den Audiogeschäftsbetrieb mit wesentlichen Vermögensgegenständen fortführen. Die Parteien halten fest, dass Rebenpfad Sicherheiten GmbH Rechte an den Marken beansprucht und einer Übertragung bislang nicht in einer gesonderten Vereinbarung zugestimmt hat. Einzelheiten stehen in Anlage 3.4.

2. Kaufgegenstände

Die Verkäuferin verkauft die in Anlage 2.1 aufgeführten Maschinen, Vorräte, Produktunterlagen, Domains, Social-Media-Konten und registrierten Marken. Zu den Marken gehören KURPFALZKLANG, MANNHEIM MODULAR und RHEINPULS AUDIO mit den in den Registerabschriften bezeichneten Waren und Dienstleistungen. Kundendaten werden nur übertragen, soweit die gesonderten Voraussetzungen des Übertragungskonzepts erfüllt sind.

Nicht übertragen werden Bankguthaben, Steuererstattungsansprüche, Forderungen aus Lieferungen vor Closing und Ansprüche gegen Organe. Die Domain rheinpuls-audio.example wird wegen des abweichenden Providerkontos nur nach erfolgreicher Mitwirkung von Marlene Vogt übertragen; der Festkaufpreis wird bei einem Scheitern nicht automatisch reduziert.

3. Übertragung der Marken

Die Verkäuferin überträgt die Marken mit wirtschaftlicher Wirkung zum Closing auf die Käuferin, soweit ihr eine Verfügung hierüber möglich ist. Die Käuferin nimmt die Übertragung an. Die Verkäuferin unterzeichnet die als Anlage 3.1 beigefügten Registerformulare und wird weitere zumutbare Erklärungen abgeben. Die Käuferin kann Umschreibungsanträge nach Closing einreichen.

Der Vertrag verpflichtet die Verkäuferin, bis zum Closing erneut eine Mitwirkungserklärung von Rebenpfad anzufordern. Das Ausbleiben dieser Erklärung ist nach Ziffer 8 keine aufschiebende Bedingung. Eine Freistellung wegen der Rechtsbehauptung von Rebenpfad wird nicht gewährt. Die Käuferin behält ihre im Vertrag ausdrücklich geregelten Rechte bei Nichterfüllung einzelner Übergabepflichten.

4. Übernommene Verträge und Hainblick

Der Vertriebs- und Lizenzvertrag mit Hainblick Audiohandel e.K. wird der Käuferin als zu übernehmender Vertrag angeboten. Die Verkäuferin wird Hainblick über den Betriebsübergang informieren. Soweit eine Zustimmung zur Vertragsübernahme erforderlich ist, führen Verkäuferin und Käuferin die Vertragsbeziehung bis zur Entscheidung im Innenverhältnis nach dem im Vertrag beschriebenen Abrechnungsmodell fort.

Die Parteien kennen die E-Mail vom 15. Januar 2024 zur behaupteten Exklusivität in Nordbaden. Die Verkäuferin übernimmt keine Gewähr dafür, dass der gedruckte Vertrag oder die E-Mail den Umfang der Rechte abschließend wiedergibt.

5. Kaufpreis und Allokation

Der Festkaufpreis beträgt 980.000 Euro. Eine Anzahlung von 98.000 Euro wird binnen eines Bankarbeitstages auf das Treuhandkonto der Insolvenzverwaltung gezahlt. Der Restbetrag von 882.000 Euro muss spätestens

am Closing-Tag unwiderruflich gutgeschrieben sein. Die Kaufpreisallokation dient der internen und steuerlichen Zuordnung; sie enthält keine Garantie eines Einzelwerts.

Vermögensgruppe	Allokation EUR
Maschinen und Betriebsausstattung	180000
Vorräte	220000
KURPFALZKLANG, MANNHEIM MODULAR, RHEINPULS AUDIO	340000
Domains, Produktunterlagen und sonstiges IP	120000
Goodwill und Auftragsbestand	120000
Gesamt	980000

6. Beschaffenheitsvereinbarungen und Haftung

Die Vermögensgegenstände werden in ihrem Zustand am Closing erworben. Die Verkäuferin erklärt, dass ihr außer den in Anlage 3.4 bezeichneten Rechten keine weiteren konkreten Verfügungen über die Marken bekannt sind. Eine Garantie unbelasteten Rechtserwerbs wird nicht übernommen. Vorsatz, ausdrücklich übernommene Pflichten und Ansprüche wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit bleiben von den Haftungsbegrenzungen unberührt.

7. Handlungen bis zum Closing

Die Verkäuferin führt den Betrieb im bisherigen Umfang fort und nimmt ohne Zustimmung der Käuferin keine außergewöhnlichen Verfügungen über die Kaufgegenstände vor. Sie informiert Rebenpfad über Unterzeichnung und Termin, fordert eine Mitwirkungserklärung an und leitet eine eingehende Antwort an die Käuferin weiter. Die Käuferin bereitet Registeranträge vor, reicht sie aber vor Closing nicht ein.

8. Closing

Das Closing findet am 26. Oktober 2026 um 10:00 Uhr in den Räumen der Insolvenzverwaltung oder per Videokonferenz statt. Bedingungen sind die vollständige Kaufpreiszahlung, die Zustimmung des Vermieters zur Nutzungsüberlassung und das Ausbleiben einer vollziehbaren behördlichen oder gerichtlichen Untersagung. Eine Zustimmung oder Freigabe von Rebenpfad ist nicht als Bedingung aufgeführt.

Beim Closing werden Übergabeprotokoll, Schlüssel, Datenraumexport, Domaincodes und die von der Verkäuferin unterzeichneten Registerformulare übergeben. Nutzen und Lasten gehen nach Feststellung des Vollzugs um 10:15 Uhr auf die Käuferin über. Die Käuferin darf ab diesem Zeitpunkt den übernommenen Marktauftritt verwenden, vorbehaltlich der offengelegten Rechte Dritter.

9. Rücktritt und Vollzugsstörungen

Ist eine Closing-Bedingung bis zum 30. Oktober 2026 nicht erfüllt, kann jede Partei nach Maßgabe des Vertrags zurücktreten, sofern sie die Nichterfüllung nicht überwiegend verursacht hat. Das bloße Ausbleiben einer Registerumschreibung am Closing-Tag berechtigt nicht zum Rücktritt. Bei einer gerichtlichen Untersagung der Markenübertragung führen die Parteien innerhalb von fünf Bankarbeitstagen Gespräche über eine Anpassung; eine automatische Kaufpreisminderung ist nicht festgelegt.

10. Mitteilungen, Recht und Unterschriften

Mitteilungen erfolgen an die im Vertrag genannten Transaktionsadressen. Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist, soweit zulässig, Mannheim. Der Unterschriftenblock der den Beteiligten als Vertragsausfertigung übersandten PDF nennt Dr. Helena Aydin für die Verkäuferin mit dem Zusatz „elektronisch unterzeichnet am 20. Oktober 2026 um 17:42 Uhr“ und Lina Ebert für die Käuferin mit dem

Zusatz „elektronisch unterzeichnet am 20. Oktober 2026 um 18:06 Uhr“.

Die vorliegende dreiseitige PDF enthält keine kryptografisch prüfbare qualifizierte elektronische Signatur und keinen gesonderten technischen Signaturbericht. Ob die übersandte Datei mit der von beiden Parteien freigegebenen Fassung identisch ist, muss daher aus Versandnachrichten, Datenraumprotokoll und sonstigen Belegen geprüft werden.

11. Anlage 3.4 – offengelegte Rechtsbehauptungen

Anlage 3.4 gibt die Sicherungsabrede vom 15. Februar 2024, den Forderungskauf vom 18. August 2025, die Anzeige von Rebenpfad vom 4. September 2026 und die E-Mail zum Preiskorridor vom 2. Oktober 2026 wieder. Daneben werden der Hainblick-Vertrag und die E-Mail zur Exklusivität aufgeführt. Die Anlage hält fest, dass zwischen Insolvenzverwaltung und Rebenpfad keine Freigabe- oder Erlösvereinbarung unterzeichnet ist.